

Universidad Abierta y a Distancia de México
Asignatura: DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
Docente en Línea: Cristian Ortega Barerra

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado



Herramienta: Google Gemini, Instrucciones: Construye una imagen del ISSSTE, tipo icono; Análisis: Se corroboró contra fuentes primarias, sin necesidad de edición.

Hemos explicado que el seguro social opera bajo algunas instituciones en México, tal es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas que se encargan de otorgar el acceso al derecho a la seguridad social a los trabajadores particulares y personas independientes que se afilien, así como a los miembros de las fuerzas armadas, respectivamente.

Por lo que hace a los trabajadores del Estado es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, la institución encargada de prestar esos servicios y dar acceso a ese sector poblacional a ese derecho.

Naturaleza Jurídica del ISSSTE. Estructura Órganos y principales funciones.

El ISSSTE es un sistema de seguro social estructurado por el Estado, en donde es patrón y el sujeto obligado a otorgar este derecho a los trabajadores.

Fue fundado en 1969, y es “un órgano público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.”(González Carvallo, 2024), lo que indica que tiene personalidad jurídica propia, patrimonio, autonomía técnica y nació mediante un acto del ejecutivo.

Así este Instituto otorga prestaciones a los trabajadores del Estado, pero buena parte de su actuar se lleva a cabo en favor de particulares. De esta manera:

- Cumple con el otorgamiento de los seguros correspondientes,
- Emite resoluciones de pensiones,
- Determina y recauda cuotas de seguridad social,
- Adquiere lo necesario para otorgar los servicios,
- Establece la estructura y funcionamiento de las unidades administrativas conforme el presupuesto aprobado,
- Administra seguros, prestaciones y servicios de ley,
- Celebra contratos,
- Etc.

El sustento legal del ISSSTE se encuentra en el 123 de la Constitucional, apartado B en su fracción XI, y opera en favor de los trabajadores de los poderes de la Unión.

En su organización interna cuenta con:

a) Junta directiva: “Es el órgano máximo del Instituto y está integrada por 19 miembros. El director general del Instituto, el titular y dos subsecretarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, titulares de las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Función Pública; el director general del IMSS y nueve representantes de las organizaciones de los trabajadores. Es presidida por el director general y sus miembros durarán en su cargo por todo el tiempo que subsista su designación”(Sánchez Castañeda & Morales Ramírez, 2014). Lleva a cabo la planeación de los servicios que presta, conoce y aprueba informes, establece y suprime delegaciones, así como las relacionadas con el Fondo de Vivienda, así como de las relativas en el caso del PENSIONISSSTE.

b) Director General: Representa el Instituto, ejecuta acuerdos de la Junta, somete a aprobación informes, expide manuales, propone y remueve a servidores públicos, publica el incumplimiento de cuotas de seguridad social, preside el Fondo de Vivienda y el PENSIONISSSTE.

c) Comisión del Fondo de la Vivienda: Tiene 18 miembros, entre ellos un director general, 3 vocales ejecutivos, entre los que se encuentran representantes de la Secretaría de Hacienda, de la de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública, uno por la Comisión nacional de vivienda y representantes de trabajadores (con 9 miembros). “Tiene como atribuciones: resolver sobre las operaciones del fondo, examinar, en su caso, aprobar y presentar, los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y financiamiento, los estados financieros y el informe de labores formulados por el vocal Ejecutivo, presentar presupuestos de gastos de administración, operación y vigilancia, reglas para otorgar créditos, proponer el programa de constitución de reservas, las reglas para el otorgamiento de créditos y el programa de inversión de recursos”(Sánchez Castañeda & Morales Ramírez, 2014).

d) Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE: con 18 miembros, similares a los de los otros organismos del Instituto y con atribuciones equivalentes a la Comisión Ejecutiva de Vivienda.

e) Comisión de Vigilancia: Tiene once miembros con voz y voto, dos representantes de Hacienda, dos de la Función Pública, uno de la Secretaría de Salud, un representante del Instituto. Tiene como atribuciones el vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, cuidar inversiones y recursos, examinar estados financieros, actuariales, analizar la información de entero de cuotas y aportaciones, conforma grupos de trabajo, etc.

Aspectos generales del régimen obligatorio y voluntario. Sujetos.

La Ley del ISSSTE indica en su artículo 2 la existencia de dos regímenes, el obligatorio y el voluntario.



Herramienta: Google Gemini, Instrucciones: Construye una imagen los seguros del ISSSTE sin contar los de prestaciones sociales ni préstamos, tipo icono; Análisis: Se corroboró contra fuentes primarias, sin necesidad de edición.

Tipo de seguros del régimen obligatorio.

El artículo 3 de la ley del ISSSTE, indica que son seguros obligatorios el de salud, el de riesgos de trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y el de invalidez y vida.

Por lo que hace a las prestaciones y servicios, indica el artículo 4 que son obligatorios los préstamos hipotecarios, personales, servicios sociales y culturales.

Al ser el Estado el sujeto obligado a prestar ese derecho, pero coincidir con el patrón, estará de algún modo, doblemente obligado y el trabajador estará obligado al pago de sus cuotas para ser derechohabiente.

Para el cálculo de los aportes del seguro obligatorio, son calculados con base en el “sueldo básico”, que será el establecido por regiones para cada nivel de trabajador a escala regional.

Su límite es el salario mínimo, y máximo el de 10 veces este salario.

Cada institución de gobierno deberá recabar por medio de retención de parte de los salarios, las cuotas de seguridad social, y se enterarán por quincenas a las receptoras correspondientes. En caso de no pagarse se contabilizarán como certificados de Tesorería y serán exigibles a las Instituciones por medio de la Tesorería de la Federación.

Seguro de Salud

De conformidad con el 27 de la Ley del ISSSTE, tiene como fin proteger, promover y restaurar la salud de los derechohabientes. Incluye atención médica preventiva, curativa y de maternidad y rehabilitación física y mental.

Por lo que hace a la medicina preventiva, incluirá vacunación, programas de autocuidado y detección de padecimientos, educación para la salud, combate a las adicciones, salud reproductiva y planificación familiar, atención materno infantil. Salud bucal, nutrición, salud mental, atención primaria, envejecimiento saludable, prevención y rehabilitación de personas que padecen una capacidad disminuida, etc.

Del mismo modo, incluye la salud curativa, que comprende medicina familiar, de especialidades, gerontológica y geriátrica, traumatología y urgencias, oncología, quirúrgica y extensión hospitalaria; siendo el caso que el trabajador recibirá además farmacéutica, y de rehabilitación derivada de una enfermedad, e incluirá medicina obstétrica, capacitación para la lactancia y su fomento servicios que se extienden a los beneficiarios (familiares) del trabajador.

El trabajador que cause baja, renuncia o terminación de obre, conservará sus derechos en este seguro por un periodo de dos meses siempre que el servicio lo hubiera prestado durante seis meses de manera ininterrumpida.

En caso de actualizarse una enfermedad es posible obtener una pensión, misma que se suspende al regresar el trabajador al servicio.

El seguro de riesgos de trabajo.

Considera riesgo de trabajo, en el artículo 56 de la Ley del ISSSTE, aquel ocurrido con motivo o en el ejercicio del trabajo, incluyendo la muerte, la muerte o desaparición por actos delictivos, y los riesgos que ocurran en los traslados al domicilio o estancia infantil y viceversa.

En su artículo 56 indica que los riesgos de trabajo pueden producir, incapacidad temporal, incapacidad parcial, incapacidad total, muerte y desaparición derivada de un delito.

Los riesgos se califican por el instituto, de conformidad con los reglamentos, y en caso de no estar de acuerdo con la calificación, **se puede impugnar mediante inconformidad en los 30 días naturales mediante dictamen de especialista.**

No considera riesgo el accidente generado estando en estado de ebriedad el trabajador, narcotizado o drogado, se ocasiona él mismo la lesión, resultado de algún intento de suicidio o riña, enfermedades que tenga el trabajador y que sean crónico degenerativas o congénitas y que no tengan relación con el trabajo, los haya ignorado o percatado con el accidente.

De presentarse la contingencia tendrá derecho a diagnóstico, atención médica, quirúrgica y de farmacia, hospitalización, prótesis y ortopedia y rehabilitación; así como a una licencia del 100% del salario si la incapacidad es temporal, pero inhabilita totalmente, misma que cubrirá la dependencia. Si es parcial, se valorará conforme la Ley Federal del Trabajo, y los efectos posteriores pudiendo destinar a este personal a otras funciones que puedan hacer, si se declara la incapacidad total se quedará con una pensión y a los 65 años se otorgará ésta, pero como de retiro.

Si el trabajador fallece, los familiares beneficiarios tendrán derecho a una pensión del 100% del salario básico del trabajador, misma que contratan con una aseguradora, y puede retirarla en una exhibición o por rentas.

El seguro de Invalidez.

Protege de riesgos como invalidez y muerte, requiere cumplir periodos de espera de ley; otorgando una pensión, que se suspende si el trabajador reanuda labores.

Esta pensión se da por haber adquirido una inhabilitación física o mental por causas ajenas al trabajo, cuando hayan cotizado 5 años, otorgando una remuneración del 50% del salario, salvo el caso de haber sufrido una invalidez de 75% o más en cuyo caso sólo se exigirán 3 años de cotizaciones en lugar de 5.

La pensión se dará por dos años de adaptación, y luego se hará definitiva. Se contratará con una aseguradora.

En caso de muerte, se otorgará una pensión por viudez. Concubinato, orfandad, o ascendencia siempre que se hubiera cotizado por 3 años.

Para su otorgamiento se debe seguir la prelación del 131 de la Ley del ISSSTE que comienza con la o el cónyuge, los hijos, y los deudos restantes; otorgándose esta misma pensión en caso de que el trabajador desaparezca por mas de un mes.

Los seguros de vejez y retiro por edad y tiempo de servicios.

Indica la ley en el artículo 76, que todo trabajador debe contar con una Cuenta Individual operada por el PENSIONISSSTE, o una administradora que el trabajador elija libremente.

Si el trabajador ha cotizado en el IMSS, se acumularán los recursos en una sola cuenta individual.

Se tendrá derecho a un seguro en caso de muerte, invalidez y vida del trabajador en favor de sus familiares. Si es declarado ausente, se dará la pensión con la declaración de ausencia.

La pensión por Cesantía en Edad Avanzada se dará cuando el trabajador quede privado de fuente de ingresos y cumpla 60 años y 25 años de cotizaciones reconocidas, en caso de no cumplir lo anterior, podrá retirar sus recursos en una sola exhibición.

En caso de cumplir los requisitos, la pensión se puede otorgar por renta vitalicia contratada con una aseguradora, retiros programados manteniendo los recursos en la cuenta individual.

En el caso de la Pensión por Vejez, se da cuando el trabajador cumple 65 años, y tiene 25 años de cotizaciones reconocidas, operando en esquemas de retiros programados y renta vitalicia.

Los medios de impugnación administrativos y jurisdiccionales.

La ley del ISSSTE contempla la INCONFORMIDAD y RECONSIDERACIÓN, para el caso de reembolsos y atención médica cubriendo los requisitos de ley en los 10 días hábiles siguientes a la resolución impugnada por lo que hace a la Reconsideración, promoviendo

ante la Unidad de Atención al Derechohabiente por escrito y cubriendo requisitos como copia de la resolución, identificación, etc. y otras pruebas, debiendo resolverse en 45 días hábiles.

En el caso de prestaciones económicas se da por ante errores en los cálculos de cuotas o pensión, negativa a créditos, o afectación a derechos de seguridad social.

La inconformidad se da por cuestiones relacionadas con la prestación de servicios de salud u otros como el cálculo de riesgos.

Se puede recurrir también por la vía contenciosa administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en casos como rechazo de la pensión, o montos incorrectos; y mediante el amparo indirecto en los 15 días hábiles siguientes al acto de autoridad que se estima viola derechos humanos, ante el Juez de Distrito en casos urgentes como negativa grave del servicio u otros de peligro inminente.

FUENTES E IMÁGENES

FUENTES

Briceño Ruíz, A. (2011). Derecho de la seguridad social. Oxford University Press.

Sánchez Castañeda, A., & Morales Ramírez, M. A. (2014). El derecho a la seguridad social y la protección social (Electrónica). Porrúa-UNAM.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (s.f)

IMÁGENES

Gemini de Google.

- Construye una imagen del ISSSTE, tipo icono.
- Construye una imagen los seguros del ISSSTE sin contar los de prestaciones sociales ni préstamos.